

Groupement de communes Esneux – 3 mars 2026

1. Les Ukrainiens, sous protection temporaire, peuvent-ils, comme n'importe quel non-EU, demander un autre type de séjour longue durée (travail, titulaire de ressources suffisantes, ...) ?

Ils **ne peuvent pas** demander un séjour en qualité de titulaires de **ressources suffisantes**.

Mais ils pourraient demander le « permis unique ». Ce sont des demandes qui sont soumises à l'Office des étrangers. Ils gardent bien le statut et la carte sur base de la protection temporaire en attendant qu'une décision soit prise.

Ce permis unique ne leur offrirait rien de plus que les droits que leur offre le statut de protection temporaire (sauf le jour où la protection temporaire ne sera plus renouvelée).

Mais ils sont **exclus de la procédure d'acquisition du statut de résident de longue durée**.

Le regroupement familial avec un citoyen UE leur donnerait droit à une carte F de 5 ans, et l'assurance de rester avec leur conjoint...

2. Lors d'une incinération avec conservation des cendres au domicile d'un proche, les pompes funèbres peuvent-elles remplir et signer le document de demande sur base du mandat de procuration ?

Nous supposons qu'il s'agit de la **demande d'autorisation de crémation**.

Traditionnellement signée par la famille, et plus particulièrement par la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles (PQPPF, telle que définie à l'art. L1232-1, 18° CDLD), l'art. **L1232-23, §1^{er} CDLD** précise :

§ 1er. Toute demande d'autorisation est signée par la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles ou par son délégué.

Dès lors, si le PF signe lui-même la demande d'autorisation de crémation et qu'il **présente un mandat signé par la PQPPF lui donnant pouvoir de gérer en son nom les diverses demandes administratives envers la commune de décès**, il convient d'accepter ce document, pour autant qu'il ne contrevienne pas à d'éventuelles dernières volontés du défunt et que la personne qui se prétend PQPPF le soit réellement.

En effet, l'art. L1232-23, §1^{er} précise également : *Un acte satisfaisant aux conditions de capacité et de forme des actes testamentaires, par lequel le défunt exprime la volonté formelle de faire incinérer ses restes mortels peut tenir lieu de demande d'autorisation.*

En cas de DV du défunt existantes, pas besoin de PQPPF quant à une demande de crémation. Des précisions éventuelles sont quand même parfois à apporter pour préciser certains éléments que la déclaration de DV du défunt ne précise pas, car cette démarche ne permet pas pour rappel de tout déclarer un à OEC (nom du crématorium, nom du cimetière, etc.).

Enfin, cette appellation de « **mandat/procuration** » est un document hybride, créé par le secteur funéraire lorsqu'en 2019 il a été nécessaire pour les PF de présenter une procuration afin de pouvoir

solliciter obtention de l'extrait de l'acte de décès suite aux modifications du Code civil, rendant ces documents moins « publics ». Cette règle a été supprimée au Code civil depuis le 01/01/2025, les extraits d'acte de décès devenant à cette date des actes publics, ne nécessitant dès lors plus pour les PF présentation d'une procuration.

Cette appellation « *mandat/procuration* » est donc erronée, mais reste fortement utilisée au sein du secteur funéraire.

En remplissant lui-même les demandes d'autorisation nécessaires, le PF agit donc au nom de la PQPPF avec son accord et doit réaliser les démarches conformément aux souhaits de celle-ci.

Dans ce cas, le mandat doit être réclamé au PF, afin de vérifier l'identité et le profil de la personne l'ayant mandaté.

L'encodage de la personne qui demande la crémation doit, dans les programmes utilisés par les services POPULATION/ETAT CIVIL, **référencer la PQPPF et non le PF**, qui agit en son nom !

3. Quels documents fait-t-on signer aux déclarants pour la déclaration de reconnaissance prénatale et pour l'acte de reconnaissance prénatale ?

Les citoyens ne doivent RIEN signer.

C'est comme pour l'acte de mariage, les parties disent *oui* et c'est suffisant, elles ne doivent rien signer.

L'OEC ne ment pas, ne triche pas, ne fraude pas... s'il a établi un acte de l'état civil, c'est qu'il avait tous les éléments pour le faire.

L'acte est signé électroniquement par l'OEC. Sur cette base, l'OEC déclare que les données reprises dans l'acte sont correctes et que l'établissement de l'acte s'est déroulé selon les règles.

Même chose pour la déclaration de reconnaissance : quelle preuve a-t-on que le déclarant a bien "déclaré" ? Le fait que l'OEC a établi un document : s'il n'avait pas eu le déclarant face à lui, il ne l'aurait simplement pas fait.

Il n'y a **que la déclaration de nationalité et la déclaration de cohabitation légale** qui doivent être signées par les intéressés, car la loi l'exige.

Pour le reste, ce n'est plus nécessaire.

Les OEC peuvent continuer à faire signer la déclaration, mais cela ne sert plus à rien légalement. Il s'agit d'une procédure interne.

4. Lors d'un changement de sexe et de prénom de la maman, le changement de prénom est annoté en marge de l'acte de naissance de l'enfant. Mais pour le changement de sexe ?

La personne transgenre qui modifie l'enregistrement de son sexe **reste père/mère**/coparente de son ou ses enfant(s).

En effet, **l'objectif n'est pas que la modification de l'enregistrement du sexe ait des répercussions sur les enfants.**

Et pour les enfants à naître ? 🤔

- **une femme qui devient homme et accouche** : cette personne est considérée comme **mère** sur le plan de la filiation et figure comme **mère** sur l'acte de naissance.
- **un homme qui devient femme et conçoit un enfant** : cette personne est considérée comme **père** sur le plan de la filiation, mais figure comme « **coparente** » sur l'acte de naissance.

Pour en savoir plus : [FOCUS – La modification de l'enregistrement du sexe à l'état civil - Vanden Broele Connect](#)

5. Une citoyenne belge née en Belgique et radiée pour l'étranger va avoir bientôt un enfant qui naîtra au Royaume-Uni. Quelle est la procédure pour que l'enfant bénéficie de la nationalité belge ?

Elle devra **revenir en Belgique** et demander à l'OEC compétent (celui de sa dernière commune de résidence en Belgique) l'enregistrement de l'acte de naissance étranger dans la BAEC.

Ensuite, le poste diplomatique à l'étranger pourra inscrire l'enfant auprès d'eux. Et l'enfant aura la nationalité belge puisque sa mère est belge et née en Belgique.

6. Quand on migre un acte de naissance, il faut indiquer le lieu de naissance. Comment faire si cela n'est pas mentionné dans l'acte ?

Dans ce cas, le champ correspondant au lieu de naissance doit être rempli avec "lieu de naissance inconnu" si cette information est absente.

Si d'autres données personnelles sont manquantes, des indications spécifiques doivent être utilisées, comme #NoName si le nom de famille est manquant ou #NoFirstName si le prénom est manquant. Cela garantit que toutes les informations sont traitées de manière appropriée et conforme aux exigences légales.

7. Quelle est la procédure pour une inscription provisoire par suite d'une infraction urbanistique ?

Le principe de base :

Si un ménage établit sa résidence principale à une adresse où ce n'est pas autorisé pour des raisons de sécurité, de salubrité, d'urbanisme ou d'aménagement du territoire **vous devez procéder à son inscription provisoire**. C'est la **situation de fait** qui prédomine : **vous ne pouvez pas refuser** de l'inscrire, s'il réside effectivement à cet endroit.

Depuis le 1er janvier 2016, il n'existe **plus de limite dans le temps pour l'inscription provisoire**. L'inscription provisoire prend fin **dès que les personnes ont quitté le logement** ou qu'il a été **mis fin à la situation irrégulière**.

Il est nécessaire que le Collège (ou le Bourgmestre, selon les cas) soit averti puisqu'il aura à prendre des dispositions/décisions pour remédier à la situation. Ces dossiers sont généralement portés par d'autres services communaux, mais il peut arriver que le service population soit aussi en charge d'autres domaines, comme par exemple de la police administrative.

Une [récente circulaire](#) précise que :

- L'inscription dans des logements tachés d'irrégularités **n'implique en aucune façon une légalisation de ces situations en infraction aux règles de sécurité, de salubrité, d'urbanisme ou d'aménagement du territoire.**
- Il relève en effet **de la responsabilité de la commune d'activer, le cas échéant, les mécanismes administratifs et judiciaires** qui mettront fin à une situation irrégulière d'insalubrité, et ce, dès qu'elle en a connaissance. La commune peut toujours prendre ses responsabilités en activant à tout moment les mécanismes administratifs et judiciaires qui mettront fin à une situation de résidence ne respectant pas la réglementation régionale ou communale. Les procédures judiciaires et administratives peuvent toujours être entamées ou poursuivies, même après l'inscription provisoire ou définitive.

FOCUS - L'inscription provisoire - Vanden Broele Connect

8. Comment introduire une demande de nationalité belge pour une famille réfugiée apatride, sachant que le dernier enfant est belge parce qu'il est né en Belgique (art. 10 CNB). Les parents vivent en Belgique depuis le 08/08/2019, ils ne travaillent pas et reçoivent une allocation d'handicapés.

Si les parents son **handicapés** (reconnus) et séjournent **légalement** depuis **au moins 5 ans** en Belgique, l'article **12bis, §1^{er}, 4°** pourrait s'appliquer. Il faut pour cela :

- avoir atteint l'âge de dix-huit ans ;
- séjourner légalement en Belgique depuis cinq ans ;
- apporter la preuve qu'en raison d'un handicap ou d'une invalidité, on ne peut ni occuper un emploi, ni exercer une activité économique (ou avoir atteint l'âge de la pension).

Comment prouver le handicap ?

La preuve sera rapportée par **une attestation délivrée par la « Direction générale – Personnes handicapées, du Service public fédéral Sécurité sociale »**.

Cette attestation devra prouver une réduction de capacité de gain au sens de l'article 2, § 1er de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées.

Cet article énonce en son § 1er : *« l'allocation de remplacement de revenus est accordée à la personne handicapée qui est âgée d'au moins 21 ans et qui, au moment de l'introduction de la demande, est âgée de moins de 65 ans, dont il est établi que l'état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail. Le marché général du travail ne comprend pas les entreprises de travail adapté »*.

Contrairement au statut d'invalidité, **la condition relative au handicap** doit s'apprécier uniquement **au moment de la déclaration**.

Ils devront prouver qu'ils séjournent légalement en Belgique depuis au moins 5 ans.

Quels sont les titres de séjours admis ? C'est expliqué ici : [FOCUS - Les titres de séjour admis pour l'acquisition de la nationalité belge - Vanden Broele Connect](#)

Et les enfants ?

Si les parents acquièrent la nationalité belge, ils pourront l'attribuer à leurs enfants par **effet collectif** (art. 12 CNB). Toutes les conditions suivantes doivent être remplies :

1. l'enfant ne doit pas avoir atteint l'âge de 18 ans, ou ne pas être émancipé avant cet âge ;
2. il doit avoir fixé sa résidence principale en Belgique ;
3. l'auteur doit avoir acquis volontairement la nationalité belge ;
4. la filiation entre l'auteur et l'enfant doit être conforme au droit applicable au moment où elle a été établie ;
5. l'auteur doit exercer l'autorité parentale sur l'enfant.

L'enfant devient belge à la date à laquelle l'auteur a acquis la nationalité belge.

9. Lors d'une inhumation d'indigent, sur la tombe, devons-nous prévoir une dalle reprenant le nom, le prénom, la date de naissance et de décès du défunt ? Est-ce à nos frais ?

Oui, il faut prévoir une identification du défunt.

Cela peut être une **plaquette** ou une **petite pierre** mais cela ne doit pas être une stèle mémorielle.

L'obligation d'être pourvue du **nom** est prévue implicitement dans l'article L1232-1, 23° du CDLD qui définit le défaut d'entretien comme : « *l'état d'une sépulture qui, de façon permanente, est malpropre, envahie par la végétation, délabrée, effondrée, en ruine, **dépourvue de nom** ou dépourvue des signes indicatifs de sépulture exigés par le règlement adopté par le gestionnaire public* »

10. Peut-on marier une personne qui séjourne illégalement, sans être obligé de surseoir au mariage pour enquête du procureur ?

Si vous soupçonnez un mariage de complaisance, il peut être **utile de demander l'avis du procureur**.

La suspicion de mariage de complaisance est souvent liée au fait qu'un des futurs époux est en séjour précaire ou illégal.

Mais **vous n'êtes pas obligés de surseoir**. Ce n'est pas automatique, il faut envisager la situation au cas par cas.

En vertu du caractère fondamental du droit au mariage, celui-ci **n'est pas subordonné à la situation de séjour des intéressés**. L'illégalité de séjour d'un des futurs époux ne peut être l'unique motif de refus de célébrer un mariage.

Mais lorsqu'un.e futur époux.se est en séjour illégal, il faut en **informer l'Office des étrangers** (bureau recherches) - dès la remise de l'accusé de réception des documents pour la déclaration de mariage - en **envoyant la fiche de signalement prévue à cet effet** (<https://myportal.vandenbroeleconnect.be/contenu/mod%C3%A8les/detail/74310493363243851/fiche-de-signalement-dun-projet-de-mariage-ou-de-declaration>).

A titre d'information, la circulaire du ministre de la Justice du 6 septembre 2013 mentionne des **indices** constituant une indication sérieuse que l'on vise un mariage simulé :

- les parties ne se comprennent pas ou ont des difficultés à dialoguer, ou font appel à un interprète ;
- les parties ne se sont jamais rencontrées avant la conclusion du mariage ;
- une des parties cohabite avec quelqu'un d'autre de manière durable ;
- les parties ne connaissent pas le nom ou la nationalité l'une de l'autre ;

- une des parties ne sait pas où l'autre travaille ;
- il y a une divergence manifeste entre les déclarations relatives aux circonstances de la rencontre ;
- une somme d'argent est promise pour contracter le mariage ;
- un des deux se livre à la prostitution ;
- une des parties a déjà ouvert le droit au regroupement familial par le mariage ou par la cohabitation légale à une ou plusieurs personnes ;
- une des parties a déjà fait une ou plusieurs tentatives de mariage de complaisance ou de cohabitation légale de complaisance ;
- une des parties a échoué dans toutes les tentatives légales de s'établir en Belgique ;
- l'intervention d'un intermédiaire ;
- une grande différence d'âge.

11. Une personne de nationalité kosovare habite en Belgique depuis plus de 3 ans sans y être 'résidente' et vient d'avoir un enfant. Elle souhaite se domicilier ici. Que choisir comme motif d'arrivée ? Cette personne souhaite également se marier avec un ressortissant kosovar qui, lui, est en ordre de séjour. Puis-je les marier ?

Sur la **question du mariage** : voir point 11.

Sur le regroupement familial :

Les deux ressortissants étant kosovars - donc **hors UE** - il n'est pas possible d'introduire la demande d'art. 10 à la commune si le demandeur n'est pas en séjour légal. Elle devra donc **retourner au pays** pour y introduire une demande de visa D via le poste diplomatique belge.

Le dossier peut aussi être envoyé à l'Office des étrangers si la personne estime qu'il existe des raisons exceptionnelles d'introduire la demande depuis la Belgique (<https://myportal.vandenbroeleconnect.be/contenu/l%C3%A9gislation/detail/149465411657627748/loi-du-8-juillet-2011-modifiant-la-loi-du-15?query=12bis#149746886634525650>)

Dans ce cas la commune transmet la demande à l'Office des étrangers, ne délivre aucune annexe 15bis, aucune carte orange, et attend une éventuelle décision de recevabilité de la part de l'office des étrangers (ou refus).

12. Une personne souhaite s'inscrire en adresse de référence chez un particulier suite à un incendie. Mais elle est incarcérée. Pouvons-nous le faire, sachant qu'une personne incarcérée doit être en adresse de référence au CPAS ?

Nous supposons que la personne qui est incarcérée est celle qui souhaite être inscrite en AR chez une personne physique.

Attention : un détenu ne doit pas systématiquement être inscrit en AR au CPAS, on ne le fait que si l'intéressé n'est inscrit dans aucun registre (radié) ou s'il n'a plus d'intérêt à l'adresse de son domicile durant sa détention.

Même si pour le détenu il semble plus simple de passer en AR au CPAS de la dernière commune de gestion, **rien n'interdit qu'un détenu soit en AR chez une personne physique**, pour autant que les conditions relatives à cette inscription en AR soit réunies. On peut par exemple imaginer qu'elle soit en AR chez une personne physique pour manque de ressources suffisantes et incarcérée. On aura alors un TI 024 - code 11 à l'adresse de la personne physique et un TI 026 code 12 à l'adresse de la prison.

13. Détruisez vous les cartes non activées après trois mois ?

Selon les **Instructions générales relatives aux cartes d'identité électronique des Belges** :

« **Trois mois après le premier rappel** adressé par l'administration communale, les cartes d'identité électroniques non réclamées peuvent être **annulées** (code d'annulation : « Titulaire pas venu ») et **détruites**. (...) »

Avant annulation de la carte, le citoyen doit toujours recevoir un dernier rappel de la commune mentionnant la date à laquelle la carte qu'il omet de venir retirer sera annulée. »

C'est comme pour les passeports : les passeports non retirés dans un délai de trois mois sont annulés et détruits.

14. Concernant les exhumations : doit-on impérativement prévenir la cellule SPW si nous n'avons aucune information de date sur la concession, ni dans nos registres ? Ni concernant le nom parfois. Pourriez-vous nous faire un petit rappel sur le SPW et nos obligations envers eux lors des exhumations ?

Concernant les exhumations, il faut **respecter le schéma prévu à l'article L1232-8 du CDLD** qui prévoit :

1. Envoi d'un **courrier à au moins un ayant droit** 13 mois avant la fin de la concession.
2. Un mois après l'envoi du courrier : **affichage sur la sépulture et à l'entrée du cimetière** du fait que la concession arrive à échéance et ce pendant 2 Toussaint.
3. A l'issue de cet affichage, le passage au niveau des autorités communales d'un dossier de récupération de la concession et de la nécessité de procéder à l'exhumation des défunts qui sont dans cette concession.

Si vous n'avez pas trouvé d'informations dans vos registres, il faut quand même **afficher** et prouver que vous n'avez pas trouvé ces informations.

Vous devez aussi **contacter le SPW** pour être certains que la sépulture peut être exhumée et la stèle retirée, car il se peut que la stèle soit une SIHL, même si elle n'a pas été répertoriée à l'époque.

Lorsqu'il s'agit d'une procédure relative à un défaut d'entretien, on se réfère à l'article L1232-12, §2 du CDLD qui prévoit que : « *Le défaut d'entretien est visuellement constaté par un acte du bourgmestre ou de son délégué, ou de l'organe compétent de la régie communale autonome ou de l'intercommunale. Une copie de l'acte est envoyée par voie postale et par voie électronique au titulaire de la concession ou, s'il est décédé, à au moins un de ses ayants droit. Même en présence d'un engagement écrit de remise en état dans le délai fixé par le gestionnaire public, transmis par une personne intéressée, une copie de l'acte est affichée, un mois après son envoi, pendant un an sur le lieu* »

de sépulture et à l'entrée du cimetière. L'affiche est enlevée dans un délai de quinze jours suivant la réalisation des travaux. »

Faut-il contacter le SPW ?

Les exhumations doivent être signalées au SPW dès que cette opération concerne **au moins trois sépultures concédées ou non concédées contigües** au moyen d'un plan de situation et d'un plan d'aménagement interne comme le prévoit l'article L1232-21/1 du CDLD.

Le SPW rend son avis dans les 45 jours de la réception.

Et **pour toute sépulture érigée avant 1945** à laquelle il est mis fin et pour laquelle les signes indicatifs de sépultures n'ont pas été repris à l'issue de la période d'affichage, le gestionnaire public qui souhaite enlever ou déplacer ces signes indicatifs doit **obtenir l'autorisation de la Cellule de Gestion du patrimoine funéraire, Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale** (comme l'impose l'article 44 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 portant exécution du décret du 6 mars 2009 relatif aux funérailles et sépultures).

Lien vers la procédure : <https://www.wallonie.be/fr/demarches/introduire-une-demande-denlevement-de-sepultures-anterieures-1945>

Important

L'affichage des sépultures est important car il permet à toute personne intéressée de prendre en charge l'entretien d'une sépulture concédée. Il n'est pas nécessaire d'être un membre de la famille ou un ayant-droit comme le prévoit l'article L1232-12, §1^{er}.

15. Une personne vient nous dire qu'elle est domiciliée à une adresse. L'agent de quartier se rend à cette adresse, mais la personne n'y est pas. L'intéressé revient chaque semaine donc nous sommes dans l'obligation d'acter son changement, mais la police ne veut plus faire d'enquête car il y est déjà passé. Que peut-on faire ?

L'enquête est-elle suffisamment étayée, plusieurs passages, sur une période assez longue, enquête de voisinage, ... ?

Deux cas possibles :

- soit la personne réside à l'adresse, mais pas de chance, l'inspecteur passe au **mauvais moment** (alors une enquête approfondie pourrait résoudre simplement la difficulté) ;
- soit la personne ne réside pas à l'adresse. Et la commune peut se retrouver coincée. Dans ce cas, il serait utile de disposer d'éléments concrets qui démontrent que l'intéressé utilise le système à son avantage. **Le rapport de police sera une pièce essentielle**, ainsi que l'ensemble des modèles 2.

Il faudrait **communiquer le dossier à la délégation régionale du RN** pour recevoir des instructions, en informant que, au vu des éléments communiqués, la commune envisage de refuser la prochaine déclaration de changement d'adresse de l'intéressé.

16. Je ne parviens pas à intégrer un acte de décès dans la BAEC, car un acte de naissance d'un enfant de l'intéressé est migré dans une autre commune, et les métadonnées du défunt sont manquantes et remplacées par 00/00/1901. Alors qu'il a bel et bien un numéro national, mais pas de date de

naissance ni de lieu de naissance dans la copie ; uniquement l'âge, comme souvent dans les actes anciens. Pour ne pas faire un acte modificatif de cet acte de naissance, nous demandons à ladite commune de démigrer cet acte afin que nous puissions intégrer notre acte de décès. Je sais qu'il y a deux écoles et que certaines communes ne suivent pas l'avis du SPF Intérieur mais ne serait-il pas envisageable que TOUTES les communes s'alignent sur l'article 17 du Code Civil et la circulaire du 24/08/2020 ?

La circulaire du 24 août 2020 a été abrogée par la circulaire du 19 décembre 2023.

L'article 17 du Code civil :

« Les personnes concernées par l'acte ou participant à son élaboration doivent communiquer à l'officier de l'état civil toutes les informations dont ce dernier a besoin pour établir l'acte, pour autant que ces informations ne soient pas disponibles dans une autre source authentique. »

visé principalement **des sources authentiques en matière d'état civil**, même si pour d'autres utilisateurs le RN est une source authentique.

Il n'est pas envisageable d'obliger "toutes" les communes à avoir la même ligne de conduite si le législateur permet à chaque OEC d'interpréter certains textes...

Dans ce cas-ci, une modification pourrait être envisagée sur base de l'article 31§2 du Code civil ou ne pas faire de correction et intégrer l'acte de décès étranger sans la date de naissance de l'intéressé, en reconnaissant partiellement l'acte étranger.

17. Une citoyenne a conservé l'urne de son défunt mari à son domicile. Cette dame a ensuite été « placée » en maison de repos et sa maison a été vendue. L'urne contenant les cendres du mari est reprise et conservée chez une des filles en attendant le décès de la maman afin de les disperser ensemble au cimetière (dixit la fille). Quel(s) document(s) doit-on faire remplir/signer ?

L'urne doit soit :

- **suivre le dépositaire originel (l'épouse)** et faire l'objet d'une modification des conditions de conservation (**changement de lieu de conservation**) – dans ce cas, une déclaration doit être faite à la commune pour la traçabilité de l'urne et, en cas de changement de commune, faire l'objet d'un nouveau permis de conservation et d'une nouvelle mention dans le registre des urnes hors cimetière de la commune de destination (+ māj du registre de la commune de départ)
- **rester au lieu de conservation initialement prévu**, sous la responsabilité du dépositaire originel mais sans sa présence – risque en cas de décès du dépositaire... quid si non gestion de l'urne. **Pas possible ici**, puisque la maison a été vendue.
- **faire l'objet d'un changement de dépositaire, de manière officielle**. Si une liste de récipiendaires de substitution était connue, elle est alors à respecter (au mieux...).

On semble ici dans un cas de changement de dépositaire... Il serait bon de l'acter (demande de modification de conservation : personne et lieu de conservation, avec accord du dépositaire originel si possible, selon son état de santé).

Rédiger permis de conservation au nom de la fille, à son adresse, remplir le registre des urnes hors cimetière de sa commune. **MAIS vérifier si destination finale des cendres n'a pas été décidée par l'épouse lors du décès de son époux**. Dans l'affirmative, il n'appartient pas à la fille de décider de la

destination des cendres et il faut, sauf nouvelle consigne de la veuve, faire respecter la destination finale jadis indiquée à l'OEC du lieu de décès.

Si tout est ok, le jour du décès de la maman :

- signer une déclaration de fin de conservation de l'urne du papa auprès de la commune du lieu de conservation de l'urne hors cimetière et obtenir (sauf DV contraires) un permis de transport et de dispersion.
- faire une demande de crémation pour le corps de la maman (sauf DV contraires) et solliciter permis de crémation et dispersion pour ses cendres auprès de la commune de décès.

18. Après incinération, les cendres d'un défunt ont été reprises au domicile de la veuve. Elles seront ultérieurement inhumées aux arbres du souvenir à Soleilmont/forêt de Soleilmont. Cette ASBL a un fonctionnement bien spécifique, étant donné que l'inhumation ne peut avoir lieu le même jour que la crémation, nous a-t-on dit! L'ASBL a demandé que la famille conserve les cendres à domicile, le temps pour elle de venir choisir un arbre et de pouvoir organiser l'inhumation selon les possibilités de l'ASBL. Nous devons alors remettre un document autorisant l'inhumation ? Connaissez-vous cette « pratique » ?

L'avis de notre expert :

En effet, l'association propose **un système réfléchi** pour que la décision soit murement réfléchie, ce qui peut être intéressant.

Depuis que la législation funéraire wallonne a supprimé la mention d'immédiateté des funérailles cinéraires après crémation, **cela ne me pose pas de problème** en termes de fonctionnement.

En termes d'exécution dans les autorisations, cela peut toutefois s'avérer plus complexe. Doit-on faire un permis de conservation en lieu privé ou faire un permis d'inhumation sans date ?

A mon niveau, je ne vois pas d'inconvénient à dresser un permis d'inhumation sans date de funérailles, mais en y mentionnant toutefois la destination finale des cendres (Soleilmont).

Le permis de conservation hors cimetière en lieu privé, dans l'attente de la date réelle à Soleilmont, peut aussi être envisagé. Il nécessitera alors une déclaration de fin de conservation envers la commune de conservation de l'urne hors cimetière pour obtention de l'autorisation finale d'inhumation à Soleilmont, ce qui peut être lourd.

J'opte personnellement sur un compromis, avec délivrance d'un permis d'inhumer l'urne sans date à Soleilmont, en invitant les PF ou la famille à me recontacter pour édition d'un permis final avec date précise lorsque celle-ci est trouvée.

Si pas de retour de leur part, ils ont un permis d'inhumation à Soleilmont. S'ils ne respectent pas le permis délivré, ils sont responsables tel que prévu par le CDLD.

Attention : le statut de Soleilmont aurait changé, **le terrain étant devenu communal** (donc plus privé) mais sous gestion de l'ASBL...

C'est important tant pour la qualification du lieu lors de funérailles (ce serait donc un cimetière public cinéraire et non plus un terrain privé), mais également pour la gestion des dernières volontés, tant lors de la déclaration par les citoyens que lors de l'exécution de celles-ci en cas de décès, avec les risques

que cela comprend si les citoyens ou communes concernées l'ont qualifié de lieu privé hors cimetière ou de cimetière public cinéraire...

19. Les ambassades nous transmettent par courrier ou par mail des actes à enregistrer dans la BAEC. Nous sommes confrontés à cette situation dans le cas d'un citoyen résidant en Russie, qui s'y est marié, mais ne peut se déplacer. Au Registre national, il est donc toujours inscrit comme célibataire, alors que l'ambassade nous a transmis l'acte de mariage. Que faire ?

L'ambassade ne peut pas transmettre les actes (ni par courrier, ni par mail).

L'article 31 du Code de droit international privé prévoit que le RN ne peut être modifié que par l'intégration d'un acte « à la belge ». En clair : on ne modifie pas le RN tant que l'intéressé n'a pas apporté l'acte authentique qui sera enregistré dans la BAEC.

L'intéressé doit se présenter **en personne ou donner une procuration spéciale et authentique à quelqu'un.**

Art. 68 ancien Code civil :

*« § 1er. **Chaque Belge, ou son représentant légal**, présente à l'officier de l'état civil tout acte authentique étranger le concernant pour autant que celui-ci entraîne une modification de l'état de la personne. L'officier de l'état civil établit l'acte de l'état civil visé par le présent chapitre sur la base d'un acte authentique étranger.*

L'acte authentique étranger est présenté à l'officier de l'état civil compétent à l'égard de la personne qui présente l'acte.

*Le **procureur du Roi** peut demander qu'un acte soit établi sur la base d'un acte étranger. »*

Une exception (selon notre expert)

Si le SPF Affaires étrangères demande d'intégrer **un acte de décès**, je le ferais **MAIS** uniquement sur base d'un document original (traduit et légalisé si nécessaire), pas sur base d'un envoi par mail.

En attendant, je demanderais au RN d'encoder au TI 003, un code 08 : présomption de décès.

20. Comment savoir que l'un ou l'autre parent est déchu de son droit parental ?

En résumé :

Il n'y a pas de mention de déchéance au Registre national. La commune doit par conséquent consulter le TI 113 pour vérifier qui est le représentant du mineur.

Dans le détail :

Les parquets demandent aux communes d'enregistrer une déchéance de l'autorité parentale dans les registres de la population à l'égard du parent concerné.

Pour garantir le respect de la vie privée, cette mesure ne peut pas être portée à la connaissance de particuliers. **Cette information n'est par conséquent pas enregistrée au Registre national.**

Afin de donner suite à la demande des parquets et en vue du traitement uniforme de tels dossiers, la procédure suivante est proposée.

Il existe la possibilité d'enregistrer dans le dossier de l'enfant l'information relative au parent qui exerce l'autorité parentale.

Il s'agit ici des **cas d'exercice exclusif de l'autorité parentale accordée à un parent** sur la base d'un jugement en application de l'article 374 du Code civil ou suite à une déchéance en vertu de l'article 32 de la loi du 8 août 1965 relative à la protection de la jeunesse.

En ce moment, il existe la possibilité d'enregistrer dans le type d'information TI113 du Registre national l'identité du (subrogé) tuteur ou du tuteur officieux qui agit au nom de mineurs non émancipés.

Le code 23 pour la détermination du statut du représentant prévoit l'enregistrement du numéro de registre national, ou le nom et l'adresse, de la personne qui a le droit de garde.

La traduction du code 23 sera adaptée comme suit en donnant un caractère "positif" à la mesure de déchéance et en atteignant ainsi l'objectif souhaité.

Code 23 – Personne qui a l'autorité parentale

La commune doit, par conséquent, consulter le TI113 pour vérifier qui est le représentant du mineur.

(Source : [TI113-nom-prenom-adresse-mineurs-20170202](#))

21. Il arrive souvent qu'on nous demande si l'époux, un parent voire un ami peut venir chercher le passeport ou le permis de conduire à la place du demandeur (car les heures d'ouverture ne conviennent pas). Existe-t-il un document que nous pourrions faire signer au demandeur pour nous couvrir? Ou est-ce totalement interdit ?

Les documents sont à délivrer à **la personne qui en est titulaire.**

Il faut **autant que possible éviter de délivrer ces documents à des tiers.**

S'il n'est pas possible pour le titulaire du document de se rendre à la commune pour se voir délivrer son **permis de conduire**, il peut donner une procuration, en y précisant l'identité de son mandataire, l'objet de son mandat et en signant le document. La signature du mandant pourra toujours être vérifiée au RN par l'agent. La procuration (qui est donc le document qui vous "couvre") sera conservée.

Pour les passeports, voici ce qui est renseigné sur [le site du SPF AE](#) :

"en cas de demande et délivrance à la commune (...) le demandeur peut, au moment de la demande, désigner une personne qui viendra retirer le passeport.

S'il s'avère, après introduction de la demande, que le passeport sera retiré par une autre personne, le formulaire de procuration des Affaires étrangères ou un formulaire de procuration communal pourra être utilisé à cet effet.

Au guichet procédure en super urgence, la règle est la suivante : le passeport d'un adulte peut être retiré par le titulaire lui-même ou par un membre adulte de sa famille. Le passeport d'un mineur est quant à lui délivré à un parent vivant avec l'enfant.

*Les **ambassades et les consulats** peuvent également envoyer le passeport à l'adresse du domicile du demandeur, à condition qu'il s'agisse d'une méthode d'expédition fiable avec suivi et traçabilité (« track & trace ») et aux frais du demandeur."*

22. Suite au courrier reçu de la Justice de Paix, nous devons supprimer la signature électronique sur la carte d'identité de la personne protégée. L'administrateur des biens et de la personne se plaint de ne plus avoir accès au dossier médical de son épouse, au dossier contributions,... Y a-t-il une solution?

Dans son ordonnance, le juge doit expressément se prononcer sur la capacité de la personne protégée à réaliser (ou pas) un certain nombre d'actes. Parmi ceux-ci : la capacité de « signer ou de s'authentifier au moyen de la carte d'identité électronique ».

Si la décision du juge reprend que l'intéressé est incapable de signer ou s'authentifier à l'aide de la carte d'identité électronique : il y a lieu de **procéder à la révocation des certificats de la carte d'identité de la personne protégée**.

Si les certificats sont supprimés, l'administrateur pourra accéder au dossier uniquement **via une clé numérique**.

Pour ce faire, il faut introduire une **demande auprès d'un bureau d'enregistrement BOSA** et prouver sa désignation (avec une copie du jugement).

Voici un lien avec quelques vidéos explicatives : <https://sma-help.bosa.belgium.be/fr/videos-pedagogiques>

23. Dans quels cas et quand doit-on précisément transcrire dans nos registres des actes d'état civil qui concernent des personnes étrangères?

Vous pouvez établir un acte « à la belge » sur la base d'un acte étranger (c'est-à-dire enregistrer cet acte dans la BAEC) si cet acte authentique étranger vous est présenté **lors de l'établissement ou de la modification d'un acte de l'état civil** ou lors d'une **adaptation du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente**. Cette disposition concerne les personnes de nationalité étrangère.

Les mêmes dispositions s'appliquent aux décisions judiciaires ou administratives étrangère (article 70 de l'ancien Code civil).

Aucune adaptation au registre de la population, registre des étrangers ou registre d'attente ne peut donc être faite avant l'établissement de l'acte belge.

Exemples :

- Un couple de nationalité étrangère présente un acte de mariage étranger afin qu'il soit reconnu et produise ses effets en Belgique et soit repris dans le Registre national. Si l'acte remplit les conditions pour être reconnu en Belgique, l'OEC établira un acte de mariage belge dans la BAEC, même si les époux sont de nationalité étrangère. De cette manière, les données reprises dans le Registre national et la BAEC sont identiques.
- Un étudiant français vient s'inscrire en Belgique. Vais-je intégrer son acte de naissance s'il me le présente lors de son inscription ? Non, cet acte n'est pas nécessaire à son inscription.

- Un enfant est né à l'étranger de deux parents étrangers qui s'inscrivent en Belgique. Quels actes d'état civil dois-je intégrer ? Ceux qui vont permettre de prouver l'état des personnes et les liens qui les unissent entre elles : l'acte de mariage des parents et l'acte de naissance des enfants.

24. Peut-on apposer des plaquettes nominatives sur les stèles des pelouses de dispersion sans l'avis de la famille du défunt et ce gratuitement ?

On ne peut le faire sans l'accord de la famille ou de la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles.

Quant au coût de ces plaquettes commémoratives, cela dépend des communes et de ce que précisent les règlements communaux ou les règlements des cimetières spécifiques, qui varient d'une commune à l'autre.

Par exemple à Namur, une redevance de 75 euros est prévue à cet effet, pour une durée de 10 ans renouvelables (à la demande des familles). Cette redevance fait l'objet d'un « règlement redevance sur la tarification des concessions de sépultures et des plaquettes commémoratives ».

25. Lorsque des citoyens souhaitent introduire une requête en justice de paix en matière de louage (art 1344bis code judiciaire), ils se présentent au guichet et demandent l'obtention d'un certificat de résidence au nom des locataires. Sommes-nous autorisées à leur délivrer ce type de document ? La justice de paix nous avait répondu que nous étions dans l'obligation de fournir ce document. Mais qu'en est-il du RGPD ?

La délivrance d'informations à des tiers est régie par l'**AR du 16 juillet 1992** (AR communication).

La demande doit répondre aux **conditions suivantes** :

- une demande par personne recherchée, sauf si la procédure engagée concerne plusieurs personnes.
- La demande doit être **écrite et signée** (contextualisée).
- La **disposition légale** en vertu de laquelle la demande est introduite **doit être mentionnée**.
- Si le demandeur a un accès au RN (ex : avocats), il doit justifier en quoi cet accès lui est insuffisant.



Avant de délivrer le document, **vous devez donc vérifier** :

- si les dispositions légales sont mentionnées,
- si la procédure légale invoquée est compatible avec la profession ou la qualité du demandeur,
- la nature des informations demandées correspond au motif pour lequel on demande le document.

Ici l'article 1344bis du Code judiciaire :

« Sous réserve des dispositions relatives aux baux à ferme, **toute demande en matière de louage de choses** peut être introduite par une requête écrite déposée au greffe de la justice de paix.

A peine de nullité, la requête contient:

1. l'indication des jour, mois et an;
2. les nom, prénom [...] et domicile du requérant;
3. les nom, prénom et domicile ou, à défaut du domicile, la résidence de la personne contre laquelle la demande est introduite;
4. l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande;
5. la signature du requérant ou de son avocat.

Un certificat de domicile de la personne mentionnée sous 3 est annexé à la requête. Il est délivré par l'administration communale. »

La base légale renseignée, vous permettra donc de vérifier si la demande peut être satisfaite, car elle précise **le type d'information que vous pouvez fournir** dans ce contexte.

26. La circulaire III.21/721.40.068/6619/07 du 20/08/2008 prévoit qu'en cas de changement d'adresse d'un enfant mineur, la commune doit informer l'autre parent de la déclaration de transfert de la résidence principale (lorsque les parents se séparent). Comment doit-on procéder ? Lorsque l'autre parent est domicilié en Belgique, c'est facile, on vérifie l'adresse reprise au RN et on envoie le courrier. Mais par rapport à un parent domicilié hors Belgique ?

La réponse (évoquée dans la question ci-dessus) est dans les instruction générales Population :

La commune est tenue d'informer l'autre parent de la déclaration de transfert de la résidence principale du mineur dans les 10 jours ouvrables, **à moins que cet autre parent ait établi sa résidence principale à l'étranger.**

27. Devons-nous encore délivrer des certificats aux avocats qui nous en font la demande, où sont-ils tenus de les éditer eux-mêmes via la DP-A ?

La réponse est **non** (à quelques rares exceptions près).

Une circulaire des ministres de la Justice et de l'Intérieur qui vient d'être envoyées aux communes (2 septembre 2025) le dit très clairement !

Les avocats sont autorisés à consulter des données du Registre national via la *Digital Platform for Attorneys* (Dp-A). **Ils ne peuvent plus demander les mêmes données du Registre de la population aux administrations communales.** Les avocats n'ont donc pas d'autre choix que de récupérer ces données directement via la DP-A par le biais d'un extrait.

Dans quels cas la commune peut-elle délivrer des certificats aux avocats ?

Uniquement dans les deux situations suivantes :

1. Quand les avocats introduisent une demande **pour leur propre client** sur base d'un mandat écrit spécifique. Le cas échéant, l'avocat n'agit en effet pas en qualité d'avocat, mais **au nom et pour le compte d'un client en vertu d'une procuration**.
2. Dans le cas **d'une panne technique de la DP-A**, à condition que cette panne soit signalée aux services du Registre national et qu'il s'agisse d'une urgence. La commune est tenue de vérifier auprès de la DGIP le signalement de cette panne.

[Circulaire du 2 septembre 2025 - Harmonisation de la force probante des extraits du Registre national et des certificats/attestations communaux - Vanden Broele Connect](#)

28. Partenariat enregistré : un couple de français qui résident dans notre commune est « pacsé » en France. Cela a bien été enregistré au registre national. Ils nous remettent à présent une déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité (PACS). Pouvons-nous faire la mise à jour au registre national sur base de ce document ?

Nous ne sommes pas compétents pour dissoudre le PACS.

Ils doivent d'abord **entreprendre les démarches pour la dissolution du PACS en France**.

Lorsque cela aura été enregistrée par les autorités françaises et que nous recevrons le document l'attestant, nous pourrons modifier le RN.

29. Dans le cadre d'une reconnaissance de filiation, lorsque la mère ne dispose pas de document prouvant son état civil, peut-on accepter une déclaration sur l'honneur ?

Dans un cas pareil, l'OEC dispose d'une **marge d'appréciation**.

Le Code civil indique que les intéressés doivent produire une **preuve de l'état civil** lorsqu'ils ne sont pas inscrits au registre de la population ou qu'ils sont inscrits au registre d'attente.

Le législateur n'a pas dit quelle forme devait prendre cette preuve, mais il a précisé que s'il s'estimait insuffisamment informé, l'OEC pouvait réclamer tout document qui étayait les données de l'intéressé.

L'OEC pourrait se contenter de la déclaration sur l'honneur. Libre lui d'accepter cette 'preuve' de l'état civil et d'établir un acte de reconnaissance sur cette base (**mais l'état civil au RN de la mère ne sera pas mis à jour**).

Beaucoup de communes refusent cette déclaration sur l'honneur comme preuve d'état civil, parce que cette déclaration ne vaut pas grand-chose : il n'existe pas de sanction si une fausse déclaration a été faite.

L'OEC peut aussi refuser d'établir la déclaration de reconnaissance, faute de documents prouvant l'état civil de la mère. Et celle-ci pourrait alors introduire un recours contre le refus de l'officier de l'état civil devant le tribunal de la famille dans le mois suivant la notification de sa décision.

30. Une citoyenne belge par naturalisation, d'origine polonaise née en Pologne, s'est mariée en Belgique en 2025. Lors de son mariage en notre ville, elle n'a pas changé de nom (elle ne pouvait pas parce qu'elle est belge). Elle a fait transcrire son acte de mariage belge en Pologne et selon la loi polonaise (dont elle a aussi la nationalité), elle a pu adjoindre à son nom de famille, celui de son

époux belge. Pouvons-nous changer son nom de famille en Belgique au vu de la transcription de son mariage en Pologne ?

Oui, si la dame produit la transcription de son acte de mariage en Pologne et qu'elle souhaite changer de nom, on peut faire **un acte de changement de nom** sur base de cette "décision" étrangère de changement de nom (conformément à l'article 39 CDIP).

31. Une personne pour laquelle on a déjà enregistré un extrait international d'acte de naissance dans la BAEC veut faire une déclaration d'acquisition de la nationalité belge. Faut-il lui demander une copie intégrale de son acte de naissance (donc délivré dans le pays de naissance) ?

L'avis de notre expert :

Cela dépendra de la vision du procureur Roi, mais selon le principe "Only Once", je ne demande pas un nouveau document. J'imprime la copie avec l'annexe de l'étranger.

Mais la commune pourrait poser la question à son procureur du Roi pour être sûre.